رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٠٣٥ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٤٤ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٢/١٣هـ

المَوضُوعَاتُ

غرامات - زراعة ومياه - مراعي وغابات - إتلاف أشجار وشجيرات - إثبات المخالفة بناء على البحث والتحري - عدم بيان كيفية البحث والتحري - القصور في إثبات المخالفة.

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المراعي والغابات المتضمن معاقبته بغرامة مالية لقيامه بإتلاف أشجار وشجيرات - تضمن النظام حظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات، ومعاقبة من يخالف ذلك - الثابت استناد القرار محل الدعوى في إدانة المدعي على محضر ضبط المخالفة، والذي تضمن أن الضبط جرى بناء على البحث والتحري، ولم يبين كيفية البحث والتحري التي أوصلت إلى اليقين في إدانة المدعي بارتكاب المخالفة؛ مما يكون معه القرار محل الدعوى مبنياً على الظن - عدم جواز الإدانة إلا بدليل قطعي - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الفقهية: (الأصل براءة الذمة).
- المادتان (١٣، ١٥) من نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٥) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/٢٩هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى فيما أودعه وكيل المدعي من صحيفة دعوى لدى هذه المحكمة وما ذكره أثناء المرافعة من أنه قد صدر من المدعى عليها في حق موكله القرار رقم (١٦٠) وتاريخ ١٤٤٢/١/٦هـ المتضمن تغريمه بمبلغٍ قدره خمسون ألف ريال لقاء اتهامه بإتلاف خمسين شجرة عرعر، وخمسين شجيرة متنوعة، مطالباً بإلغاء القرار محل الدعوى. وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن تاريخ تبلغ موكله بالقرار؟ أجاب بأنه علم به في تاريخ ١٤٤٢/٤/٧هـ. وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً عبر خدمة تبادل المذكرات تضمنت: أن المخالفة ثابتة على المدعي بموجب محضر ضبط المخالفة الصادر من مراقب المراعي والغابات بوحدة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ ١٤٤١/٩/١٧هـ، والذي أثبت فيه وقوع المخالفة، والتي على إثر ذلك تم صدور قرار الغرامة من اللجنة المختصة، مطالباً برفض الدعوى. وبعرض ذلك على وكيل المدعي، قدم مذكرة رد عبر خدمة تبادل المذكرات تضمنت: أن المدعى عليها قد ظلمت موكله، وأنه ليس لديه في ذلك الموقع لا أملاك خاصة ولا مجاورة، مؤكداً على طلب إلغاء القرار. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدم. وفي جلسة هذا اليوم، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها تأسيساً على الأسباب التالية.

الأسباب

بما أن المدعي يطالب بإلغاء قرار المدعى عليها رقم (١٦٠) وتاريخ ١٤٤٢/١/٦هـ المتضمن تغريمه بمبلغٍ قدره خمسون ألف (٥٠,٠٠٠) ريال؛ فإن هذه الدعوى تُعد من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بموجب المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ التي نصت على أن: "تختص المحكمة الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية"، كما تختص هذه المحكمة بنظرها مكانياً وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ بأن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقةً بذلك الفرع"، كما أن الدائرة نظرت الدعوى وفقاً لقواعد توزيع الدعاوى الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وأما عن قبول الدعوى شكلاً، وبما أن المادة التاسعة عشرة من نظام المراعي والغابات نصت على أنه: "يجوز التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار"، وبما أن القرار محل الطعن صدر بتاريخ ١٤٤٢/١/٦هـ، وبما أن المدعي قد تبلغ بالقرار بتاريخ ١٤٤٢/٤/٧هـ، ثم تقدم بالدعوى في تاريخ ١٤٤٢/٥/٨هـ؛ وبالتالي تكون الدعوى

مقبولةً شكلاً؛ لتقديمها خلال المدة النظامية. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن المدعي يطالب بإلغاء قرار المدعى عليها رقم (١٦٠) وتاريخ ١٤٤٢/١/٦هـ المتضمن تغريمه بمبلغٍ قدره خمسون ألف (٥٠,٠٠٠) ريال لقاء اتهامه بإتلاف خمسين شجرة عرعر وخمسين شجيرة منوعة، والدائرة وهي تنظر للقرار الطعين وما بني عليه، وجدت أنه صدر بموجب تقرير ضبط المخالفة والمعد بمعرفة مراقب المراعي والغابات والذي قرر فيه أنه بالبحث والتحري اتضح قيام المدعي بإتلاف تلك الأشجار، وقد نصت المادة الثالثة عشرة من نظام المراعي والغابات على أنه: "أ-يحظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات، كما يحظر استعمال مواد ضارة -أياً كان نوعها- على هذه النباتات أو بالقرب منها، أو استعمال أي وسيلة أخرى تتسبب في إضعاف أو موت الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب النامية في بيئتها الطبيعية. ب-لا يجوز قطع أي شجرة أو شجيرة أو أعشاب نامية في الغابات العامة أو المراعي الطبيعية أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من قشورها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها"، كما نصت المادة الخامسة عشرة من ذات النظام على أنه: "يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، بحسب الأضرار الناجمة عن المخالفة، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة بقدر الإمكان". والدائرة وهي تتفحص أوراق الدعوى تبين لها أن تقرير الضبط المعد من قبل مراقب المراعي والغابات بُني حسب ما هو مدون في التقرير على (البحث والتحري) ولم

يتضح المعنى المراد من هذه العبارة، ولا كيفية البحث والتحري التي أوصلت إلى اليقين بثبوت التهمة على المدعي، والدائرة لا ترى في مثل هذه العبارات وغيرها ما يوقع الإدانة على المدعي إذ من المسلَّم به أنه لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة إلا على دليل قطعي، وكيف يكون معد هذا التقرير متثبتاً، وهو لم يرَ من قام بالإتلاف بالعين المجردة، وإنما كما دوّن بالمحظر عن طريق البحث والتحري، وهذا يثبت أن القرار مبني على الظن في إثبات التهمة؛ وعليه يتضح للدائرة القصور التام في هذا التقرير إذ أنه يبنى على الظن عادةً؛ وبالتالي كان يجب على المدعى عليها تحقيق مبدأ التثبت والتحقق. وبما أن محاضر ضبط المخالفة وكذلك القرار ناقصاً من الأدلة والبيّنات التي تثبت صحته وتنفي معه كل شائبة قد تحول حوله، ومراعاةً لقاعدة الأصل براءة الذمة، وبما أن القرار محل الدعوى قد صدر مخالفاً لما سبق تقريره؛ فإن الدائرة تقضي بإلغائه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية رقم (١٧٠) وتاريخ ١٤٤٢/١/٦هـ الصادر بحق المدعي (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.